



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4326/2017/4/CA1

Paraná, 10 de agosto de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel E. ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, en el Expte. FPA 4326/2017/4/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE AZAME MARISA DANIELA EN AUTOS AZAME MARISA DANIELA POR INFRACCIÓN LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay,

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada Marisa Daniela Azame, contra la resolución obrante a fs. 3/8 vta., en cuanto resuelve decretar el procesamiento y la prisión preventiva de la nombrada, por considerar "prima facie" y por semiplena prueba, que sus conductas encuadran en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en orden al cual deberá responder en calidad de autora -arts. 5 inc. c de la ley 23737, 45 CP, 306 y 312 del CPPN-. El recurso es concedido a fs. 14.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la



que da cuenta el acta de fs. 37 y vta., compareciendo en la oportunidad la Sra. Defensora Pública Coadyuvante, Dra. Mariela Nardi de Brouchy, en defensa de la imputada Marisa Daniela Azame; y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I-a) Que, la Dra. Nardi refiere a los procedimientos efectuados por la Fuerza y al auto de procesamiento decretado por el Juez. Cuestiona por qué se imputa a Azame tan grave ilicitud cuando en su vivienda se domiciliaban varias personas mayores de edad. Considera que no hay mérito suficiente para tan grave imputación.

Afirma que Azame hasta el momento no ha presentado ningún inconveniente ni riesgos procesales. Destaca que su defendida es nacida en Concordia, que ha vivido allí toda la vida, tiene su familia a cargo, por lo que no puede sostenerse que no tenga arraigo. Aduce que tampoco tiene antecedentes penales, y que estuvo a derecho desde un primer momento.

Afirma que el Juez para fundamentar la prisión preventiva de su defendida ha tomado argumentos que no responden a los principios ni a las reglas que regulan la libertad durante el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4326/2017/4/CA1

proceso. Sostiene que existen comprobaciones serias, claras y contrarias a las expuestas por el Magistrado en su decisorio que hacen pasible la libertad de Azame.

Solicita, en definitiva, que se decrete la excarcelación de su defendida, bajo las condiciones que el Juez entienda necesarias.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General refiere a los hechos acaecidos. Asevera que no hay suficiente información en el legajo de apelación, destacando que se remitieron al Tribunal constancias escuetas y escasas. Señala que según información recabada de manera informal, hoy la recurrente gozaría de una prisión domiciliaria.

Indica que el Juez para decidir argumenta que restan incorporar elementos probatorios, en favor de una pacífica inserción de estos datos en la causa.

Aduce que de ser cierto y confirmarse que Azame se encuentra gozando de una prisión domiciliaria, ello gravitaría en la necesidad de rechazar el pedimento excarcelatorio.

Considera que debe rechazarse el recurso y se debe confirmar el auto de prisión preventiva.

II- Que, el Juez a-quo imputa a Marisa Daniela Azame, el haber tenido en su poder, con fines de comercialización, 275 cebollines de al



parecer cocaína, los que pesaron 108,1 gramos. Ello se advirtió en el marco de un allanamiento ordenado en el legajo 656 "COMISARÍA 7ª, ACTUACIONES DE OFICIO" del Juzgado de Garantías de la ciudad de Concordia. La diligencia fue realizada en la finca de la imputada, en República Argentina y Cortada 58, alrededor de las 07:15 horas del 31 de enero de 2017.

Posteriormente a este suceso se realizaron tareas de investigación a través de las cuales se estableció afluencia anormal de personas al lugar y, en un nuevo allanamiento dispuesto por el Juzgado Federal, se dio con lo que serían piolines para confeccionar ataduras de cebollines.

A raíz de tales hechos, el Juez a-quo, decretó el procesamiento y prisión preventiva de Marisa Daniela Azame, resolución contra la cual se alza la defensa de la nombrada, centrando sus agravios en cuestionar la medida cautelar dispuesta.

III- Que, en relación al tópico en cuestión, debo recordar que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4326/2017/4/CA1

claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH).

El Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina plenaria que *"no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal"* (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

Sentado ello, destaco que la imputada Azame fue detenida el 05/05/2017 y se dictó su respectivo procesamiento y prisión preventiva el día 12/05/2017. Entiendo que con este escenario y con



los elementos que tuvo en vista el Juez al tiempo del dictado de la cautelar, este Tribunal debe revisar tal medida.

En ese contexto, debe considerarse lo incipiente de la investigación y las numerosas medidas de prueba que enumera el Magistrado que restan producirse, a saber: numerosas testimoniales e informes periciales, como elementos que permiten presumir -por el momento- la existencia de riesgo procesal.

Asimismo, no debe perderse de vista que la cautelar se encuentra dentro del plazo del art. 207 del CPPN, por lo que -por el momento-, resulta razonable y proporcionada.

Que, en virtud de estos elementos, y habiendo el a-quo dado fundamentos suficientes conforme lo exige el art. 123 del CPPN, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la prisión preventiva decretada.

IV- Por otra parte, y conforme lo expuesto por el Sr. Fiscal General al momento de la audiencia respectiva y del análisis del presente legajo de apelación, se encomienda al Juez a-quo que en lo sucesivo, en trámites como el presente, se remita a esta Alzada información actualizada sobre el estado de la causa principal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4326/2017/4/CA1

Que los **Dres. Cintia Graciela Gomez y Mateo José Busaniche**, dijeron: que adhieren a la solución propuesta en el voto que antecede.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I-Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marisa Daniela Azame, y en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 3/8 vta., en cuanto decreta la prisión preventiva de la nombrada, de conformidad a los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

II-Encomendar al Juez a-quo lo expuesto en el considerando IV.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

